



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Juezas de Cámara, Dras. Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ACOSTA, EDUARDO DANIEL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTE DE HABERES"**, Expte. N° FPA 4439/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 15/02/2024 contra la sentencia del 05/02/2024.

El recurso se concede el 21/02/2024, expresa agravios la parte demandada en fecha 14/03/2024, contesta la actora el 18/03/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 27/03/2024.

II- a) Que, la parte demandada cuestiona la aplicación del precedente "Elliff", como así también, del ISBIC como índice de reajuste y solicita la utilización del RIPTE, conforme lo disponen el Decreto 807/2016, Ley 27.260 y Resolución de ANSES 56/2018.

Rebate que se haya dejado a resguardo el derecho a replantear la PBU conforme el fallo "Quiroga" del Máximo Tribunal, toda vez que aquí se trata de una plataforma fáctica diferente.

Fecha de firma: 19/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37861182#416536547#20240619095804303

También le agravia la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que, contesta la parte actora, rebate los argumentos de su contraria y solicita se confirme la sentencia, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La Sra. Juez *a quo*, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordenó a la ANSES el recálculo del haber previsional del accionante exclusivamente en los rubros PAP y PC en relación a las remuneraciones devengadas hasta la fecha del cese, según los parámetros fijados por los precedentes "Elliff" y "Blanco" del Máximo Tribunal.

Dejó a resguardo el derecho a replantear el reajuste de la PBU de acuerdo con el fallo "Quiroga", sentó las pautas de movilidad y declaró la inconstitucionalidad de los Decs. 163, 495 y 542 de 2020 y del art. 9 de la ley 24.463.

Dispuso que las sumas adeudadas devenguen intereses conforme la tasa pasiva, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 157/2018 e impuso las costas a la demandada, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la parte apelante.

IV- Que se impone recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, al analizar la cuestión relativa a la actualización de los aportes en relación de dependencia, cabe señalar que el art. 24 de la ley 24.241 inc. a) determina que el cálculo del haber inicial se efectúa sobre el promedio de **las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años** inmediatamente anteriores a la cesación del servicio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Elliff", dispuso que la actualización de los haberes debe realizarse utilizando el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) sobre los aportes efectuados hasta el mensual **febrero del 2009** inclusive.

Luego, a partir del 1° de marzo del 2009, corresponde considerar las pautas que determina la ley 26.417 y sus sucesivas modificatorias y complementarias, que cambiaron la forma de practicar el cómputo.

De conformidad con tales pautas, no le corresponde la actualización de las remuneraciones con el índice ISBIC, determinado en el precedente "Elliff", a los beneficiarios cuyo último aporte en relación de dependencia haya sido efectuado con posterioridad al mensual **febrero de 2019**.

Fecha de firma: 19/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37861182#416536547#20240619095804303

Ello así, en razón de que la aplicación de dichas pautas excede el período de diez (10) años inmediatamente anteriores al cese previsto en el art. 24 de la ley 24.241.

b) Que, en el presente caso se observa que el actor realizó aportes en relación de dependencia hasta el mensual **mayo de 2021** y que sus últimas ciento veinte (120) remuneraciones son posteriores a febrero de 2009, por lo que las pautas establecidas en el fallo "Elliff" resultan inaplicables a su situación particular.

En consecuencia, se hace lugar a los agravios invocados, se revoca lo resuelto en la sentencia de grado al respecto y se decide que la actualización del haber inicial del actor debe realizarse conforme las pautas establecidas en las leyes 26.417, 27.426, 27.609 y concordantes.

c) En lo que respecta al cuestionamiento de ANSES relativo al derecho del accionante a replantear la cuestión atinente al recálculo de la PBU, conforme el fallo "Quiroga", del análisis riguroso de las postulaciones de la recurrente no se observa un agravio serio, cierto y actual, sino que el mismo se presenta como hipotético y conjetural, dado que el derecho del actor a replantear el reajuste de la PBU dependerá de si, al tiempo de la liquidación, se acreditan los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en que la demandada podrá, eventualmente, efectuar su descargo.

d) Finalmente, debe admitirse el planteo de la ANSES por el cual sostiene que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

2020. Ello en virtud de que las disposiciones contenidas en las normas antes mencionadas fijan pautas de movilidad para el período febrero/noviembre del 2020.

De esta manera, no resultan aplicables a quienes adquieran su beneficio previsional a partir del 5 de enero del 2021 -como lo es el caso del actor que lo obtuvo el **19 /12/2021-**, producto de la entrada en vigencia de la ley 27.609 que establece nuevos parámetros de movilidad.

Por ello, se admite el agravio de la demandada y se deja sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado atento el modo en que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

VII- Que, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

Las Sras. Juezas de Cámara, Dras. Cintia Graciela Gomez y Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Fecha de firma: 19/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37861182#416536547#20240619095804303

Que, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y se deja sin efecto lo resuelto en cuanto ordena el ajuste del haber inicial conforme el fallo "Elliff" de la CSJN; como así también, se revoca la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

Se confirma la sentencia dictada en todo lo demás.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, se aplica el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia en el orden causado.

Se regulan honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara, Dras. Cintia Graciela Gomez y Beatriz Estela Aranguren, adhieren al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 19/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37861182#416536547#20240619095804303



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SENTENCIA

Paraná, 19 de junio de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y dejar sin efecto lo resuelto en cuanto ordena el ajuste del haber inicial conforme el fallo "Elliff" de la CSJN; como así también, revocar la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

Confirmar la sentencia dictada en todo lo demás.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 19/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37861182#416536547#20240619095804303